



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 במרץ 2024

1729

א' באדר ב' התשפ"ד

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה – החלטה על הטלת ארנונה כללית לגבי שנת
הכספים 2024), התשפ"ד-2024. 718

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה – החלטה על הטלת ארנונה כללית לגבי שנת הכספים 2024), התשפ"ד–2024

1. על אף הוראות סעיף 276(ב) לפקודת העיריות¹, לעניין החלטה על הטלת ארנונה כללית לגבי שנת הכספים 2024 יקראו את הסעיף הקטן האמור כך שבו, במקום "בתקופה שמ"ו במאי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה ועד 31 בינואר של שנת הכספים האמורה" יבוא "בתקופה שמיום י' באייר התשפ"ג (1 במאי 2023) ועד יום כ"א באדר ב' התשפ"ד (31 במרץ 2024)" ואחרי "מיום תחילת הכהונה של ראש העירייה" יבוא החלטה על הטלת ארנונה כללית לגבי שנת 2024 – הוראת שעה

דברי הסבר

לגבי שנת 2024 במועד שלא יאוחר משלושה חודשים מיום תחילת הכהונה של ראש העירייה, וזאת בהתאם לסעיף 276(ב) לפקודת העיריות כנוסחו כיום.

ואולם ביום כ"ג בטבת התשפ"ד (4 בינואר 2024) קבעה הממשלה צו לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות (קביעת המועד הנדחה), התשפ"ד–2024, ולפיו נדחה מועד הבחירות הכלליות ליום י"ח באדר א' התשפ"ד (27 בפברואר 2024). מועד זה, בהיותו מאוחר מיום 31 בינואר, חורג ממסגרת הזמנים של סעיף 276(ב) לפקודת העיריות בעניין דחיית קבלת ההחלטה לגבי צו הארנונה בשלושה חודשים מיום תחילת כהונת ראש העירייה הנבחר. משמעות הדברים היא כי המועד להחלטה לגבי צו הארנונה לשנת 2024 חלף ביום י"ג באב התשפ"ג (1 ביולי 2023). כפועל יוצא, רשות מקומית אינה רשאית כיום לפעול לשינוי צו הארנונה בשנת 2024 ונדרשת לפעול בכל הנוגע להטלת ארנונה לשנת 2024 בהתאם לצו הארנונה האחרון שחל, קרי זה של שנת 2023, בתוספת שיעור העדכון האוטומטי הקבוע בחוק.

על רקע האמור, מוצע לקבוע הוראת שעה שתאפשר קבלת החלטה על הטלת ארנונה כללית לשנת הכספים 2024, בהתחשב בנסיבות האמורות ובמועדי הבחירות לרשויות המקומיות בשנה זו, כפי שיפורט להלן.

סעיף 1 מוצע להתאים את המועדים הקבועים בסעיף 276(ב) כך שברשות מקומית אשר ייערכו בה בחירות לראש הרשות המקומית עד ליום כ"א באדר ב' התשפ"ד (31 במרץ 2024), יחול הכלל הקבוע כיום שלפיו החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2024 תתקבל לא יאוחר משלושה חודשים מיום תחילת הכהונה של ראש העירייה. כלומר, לגבי הרשויות שבהן נערכו בחירות ביום י"ח באדר א' התשפ"ד (27 בפברואר 2024), תתקבל החלטת המועצה עד יום י"ג בסיוון התשפ"ד (19 ביוני 2024). בהתאם, לגבי אותן רשויות שבהן יתקיים סיבוב שני תתקבל החלטת המועצה עד יום כ"ד בסיוון התשפ"ד (30 ביוני 2024).

כללי סעיף 276(א) לפקודת העיריות קובע כי החלטת מועצת העירייה בדבר הטלת ארנונה כללית תתקבל לא יאוחר מיום 1 ביולי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה. לצד זאת נקבעה בסעיף 276(ב) לפקודת העיריות הוראה מיוחדת לגבי קבלת החלטת מועצה בדבר הטלת ארנונה בשנה שנערכות בה בחירות. כך נקבע, כי אם התקיימו בחירות לראש העירייה בתקופה שמיום 1 במאי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה ועד 31 בינואר של שנת הכספים האמורה, תתקבל החלטת המועצה לא יאוחר משלושה חודשים מיום תחילת הכהונה של ראש העירייה. זאת כדי לאפשר את קבלת ההחלטה על ידי המועצה הנכנסת, ולא זאת היוצאת. יצוין כי בהתאם לסעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות, הוראות אלה חלות, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

מועדים אלה משליכים גם על המועדים לקבלת החלטה של שר הפנים, ושל שר האוצר במקרים הנדרשים לכך, בבקשות לקבלת אישורים חריגים לתיקון צווי הארנונה, אם מועצת הרשות המקומית מחליטה על כך במסגרת ההחלטה בדבר הטלת הארנונה כאמור בסעיף 9(ב)(2) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג–1992.

מועד הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות היה אמור לחול ביום ט"ז בחשוון התשפ"ד (31 באוקטובר 2023), ובהתאם לכך ובהסתמך על הסמכות שהוקנתה לרשויות המקומיות לאשר לאחר הבחירות את צו הארנונה על ידי המועצה הנכנסת, לא אישרו המועצות היוצאות ברשויות מקומיות אלה את צו הארנונה לשנת 2024.

ביום ט' בחשוון התשפ"ד (24 באוקטובר 2023) פורסם חוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ"ד–2023, אשר דחה את הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות ליום כ' בשבט התשפ"ד (30 בינואר 2024). זאת על רקע מצב המלחמה שבו מצויה מדינת ישראל בימים אלה והקשיים הרבים הנובעים מקיום מערכת בחירות במהלך תקופה זו. לו היו הבחירות מתקיימות בהתאם לדחייה האמורה בסוף חודש ינואר, הרי מועצת הרשות המקומית הייתה רשאית לקבל החלטה בדבר הטלת ארנונה

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמ', 197; ס"ח התשפ"ה, עמ' 45.

”בעירייה שהבחירות לראש העירייה בה נועדו להתקיים במועד הנדחה כמשמעותו בסעיף 10(ב) לחוק לדחיית הבחירות הכלליות לרשויות המקומיות, התשפ”ד–2023,² ולא התקיימו במועד האמור ועד יום כ”א באדר ב’ התשפ”ד (31 במרץ 2024), תתקבל החלטת המועצה בדבר הטלת ארנונה כללית לא יאוחר מיום ז’ בניסן התשפ”ד (15 באפריל 2024).“

דברי הסבר

יצוין כי כלל ההחלטות שיתקבלו על ידי הרשויות לפי המתווה המוצע יחולו למפרע לתחילת שנת 2024, בהתאם לסיפה שבסעיף 276(ב) שלפיה ”תחילת תוקפה של החלטה בדבר הטלת ארנונה כללית שהתקבלה כאמור תהיה ב־1 בינואר של שנת הכספים שלגביה התקבלה“.

יובהר כי ההוראות המוצעות לא יחולו לעניין המועדים לקבלת החלטה בדבר הטלת ארנונה לשנת 2025, אשר ייוותרו בהתאם להסדר הקבוע בסעיף 276 לפקודת העיריות כנוסחו כיום.

לבסוף יש לציין כי גם הוראת השעה לא תחול רק על עיריות אלא גם על מועצות מקומיות ובכללן מועצות אזוריות, בהתאם לסעיף 34 לפקודת המועצות המקומיות, אשר כאמור קובע כי סעיף 276 לפקודת העיריות יחול, בשינויים המחויבים, גם על מועצות מקומיות.

לגבי רשות מקומית אשר הבחירות בה היו אמורות להתקיים במועד הבחירות הכלליות ביום י”ח באדר א’ התשפ”ד (27 בפברואר 2024), ואולם בפועל לא התקיימו ונדחו למועד מאוחר יותר, מוצע לקבוע הוראה מיוחדת שלפיה יתאפשר למועצה היוצאת לקבל החלטה לגבי צו הארנונה לשנת 2024 עד ליום ז’ באייר התשפ”ד (15 באפריל 2024). הוראה זו נוגעת לרשויות שתושביהן, כולם או חלקם, פונו על פי החלטות הממשלה, ובשים לב להחלטה שהתקבלה בדבר דחיית מועד הבחירות בהן לחודש נובמבר 2024. כך, תתאפשר קבלת החלטה על ידי המועצה המכהנת כיום, וזאת כדי להימנע מהקפאת המצב בהתאם לצו הארנונה האחרון שחל, קרי זה של שנת 2023, כאמור לעיל, ומתן אפשרות לאורגן המוסמך של הרשות המקומית לקבלת החלטה בדבר הטלת הארנונה המותאמת לשנת 2024.

